T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 9

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 9

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 10

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 10

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 13

7. DENETİM BULGULARI 13

8. EKLER 55

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 3

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 4

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 4

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 5

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 5

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 6

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 7

Tablo 8: Geçiş Hakkına Konu Taşınmazlara İlişkin Tarife 27

Tablo 9: Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım Yapılan Örnekler 52

KISALTMALAR

BKK	Bakanlar Kurulu Kararı
KDV	Katma Değer Vergisi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
TAKBİS	Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
TL	Türk Lirası
TC	Türkiye Cumhuriyeti
TÜM-BEL-SEN	Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası
TÜFE	Tüketici Fiyat Endeksi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedeli Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması

2. İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

3. İdarenin Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Bilgileri ile İdarenin İlgili Birimlerindeki Taşınmaz Bilgilerinin Uyuşmaması

4. Diğer Kamu İdarelerince Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazın Tahsis İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

5. Arsa ve Üzerindeki Yapı Bedelinin Ayrı Ayrı Muhasebeleştirilmemesi

6. İdare Taşınmazlarının Diğer Kamu İdarelerine Tahsis Edilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

B. Diğer Bulgular

1. Kamulaştırılan Yerlerle İlgili Emlak Vergisinin Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Kazı Bedellerinin Takip Edilmemesi

3. Ecrimisilin Olağan Bir Taşınmaz Yönetim Şekline Dönüştürülmesi

4. Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelinin Takip ve Tahsilatının Yapılmaması

5. Mevzuatta Öngörülen Şartlara Uyulmadan Atama Yapılması

6. Sosyal Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesine İlişkin İşlemlerde Kontrol Eksikliklerinin Bulunması

7. Belediyeye Ait Şirket Yönetim Kurulunda Görev Alan Personele Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi

8. Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması

9. İdareye Ait Taşıtlara İlişkin Hatalı Uygulamaların Bulunması

10. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Süreçleri Tamamlanmadan Personel İstihdam Edilmesi

11. Muhtarlıklara Nakdi Yardım Yapılması

12. İdarece Sunulan Hizmetlerin Ücretlendirilmesinde Mevzuatta Yeri Olmamasına Rağmen Ticari Nitelikte Olmayan İndirim Uygulanması

13. İdare Taşınmazlarının İhale Yapılmaksızın İş birliği Protokolleri ile Çeşitli Dernek ve Vakıflara Kullandırılması

14. İndirimli Emlak Vergisi Uygulamasından Şartları Taşımayan Kişilerin Yararlandırılması

15. Parasal Limitlerin Altında Kalmak Amacıyla İhtiyacın Kısımlara Bölünerek Temin Edilmesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci maddesinde, belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği Anayasa'da hüküm altına alınmıştır.

Beykoz Belediyesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer almakta olup faaliyetlerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Belediye, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan bir ilçe belediyesi olup belediyenin sınırları, bulunduğu ilçenin mülki sınırlarıdır.

Kamu İdaresinin temel mevzuatı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu olup bu Kanunlarda kurumun görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte görev, yetki, imtiyaz ve sorumlulukları diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde de düzenlenmiştir.

5216 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde; büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde sayılmıştır. Söz konusu görev ve yetkiler genel olarak 5393 sayılı Kanun'da belirtilen görev ve yetkilerin paylaşımından ibarettir. Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonun büyükşehir belediyesi tarafından sağlanması da hüküm altına alınmıştır. Büyükşehir belediyelerinin, kendi sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri hakkında 5393 sayılı Kanun'da yer verilen yetki, imtiyaz ve muafiyetlerin geçerli olduğu da mezkûr Kanun'da belirtilmiştir.

5393 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde, belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını

karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.

Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu Anayasa'da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

5393 sayılı Kanun'a göre ilçe belediyesinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

Beykoz Belediyesinin karar organı olan Belediye Meclisi, belediye başkan vekili ve 30 üyeden oluşmaktadır.

Belediye teşkilâtı, norm kadro esaslarına uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir.

Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 5393 sayılı Kanun'a istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, beldenin nüfus sayısına göre en çok iki belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Belediyenin teşkilat yapısında, doğrudan belediye başkanına bağlı 2 birim belirlenmiştir. Bunlar Özel Kalem Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü'dür. Belediye başkanına bağlı memurlar arasından atanan 4 başkan yardımcısı, meclis üyeleri arasından atanan 3 başkan yardımcısı görev yapmaktadır.

İdarenin 30 adet hizmet birimi bulunmakta olup, alan ve amaçlarına göre 28 birim ilgili başkan yardımcılığına bağlıdır.

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler tabloda yer verilmiştir.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı
Memur	534	302
Sözleşmeli Personel	-	-
Kadrolu İşçi	264	27
Geçici İşçi	-	-
Toplam	798	329
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	(-)	1904

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu toplam 3 şirket bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 12'nci maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahalli idareler bütçeleri de sayılmış, mahalli idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. Bütçe işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

İdare, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olup bütçesi mahalli idare bütçesidir. Belediyelerin mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. Belediyenin kullanmış olduğu muhasebe sistemi tahakkuk esaslı muhasebe sistemidir.

Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak, analitik bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin

veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda İdare, faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir.

Belediyenin 2025 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Ekod 1	Gider Türü	Bütçe ile Verilen Ödenek (TL)	Ek Ödenek (TL)	Ödenek Toplamı (TL)	Bütçe Gideri Toplamı (TL)	İptal Edilen Ödenek (TL)	Ertesi Yıla Devreden Ödenek (TL)
1	**Personel Giderleri**	389.587.200,00	0	389.587.200,00	419.891.383,48	92.597.847,98	0
2	**SGK Dev. Prim. Giderleri**	59.984.400,00	0	59.984.400,00	36.757.680,43	27.449.598,73	0
3	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	4.715.339.400,00	1.216.300.000,00	5.931.639.400,00	5.068.296.641,58	1.341.109.021,31	0
4	**Faiz Giderleri**	10.000.000,00	0	10.000.000,00	62.795.288,93	1.151,97	0
5	**Cari Transferler**	168.513.000,00	0	168.513.000,00	71.282.914,03	103.485.194,74	0
6	**Sermaye Giderleri**	1.171.283.000,00	20.000.000,00	1.191.283.000,00	478.426.200,86	551.396.413,52	0
7	**Sermaye Transferleri**	7.005.000,00	0	7.005.000,00	6.328.720,71	676.279,29	0
8	**Borç Verme**	150.001.000,00	0	150.001.000,00	86.493.805,33	63.507.194,67	0
9	**Yedek Ödenekler**	528.287.000,00	118.700.000,00	646.987.000,00	0	163.985.742,63	0
Toplam		**7.200.000.000,00**	**1.355.000.000,00**	**8.555.000.000,00**	**6.230.272.635,35**	**2.344.208.444,84**	**0**

Belediyenin 2025 mali yılı bütçesi ile 7.200.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, önceki yıldan devreden ödenek bulunmadığından 2025 yılı ödenek toplamı ek ödenek ile birlikte toplam 8.555.000.000,00 TL olmuştur. Yıl içinde 6.230.272.635,35 TL bütçe gideri yapılmış, 2.344.208.444,84 TL ödenek iptal edilmiş ve kalansız bir şekilde 2025 yılı kapatılmıştır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Ek Ödenek (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirler	1.320.450.000,00	0	568.598.276,82	16.148.064,54	552.450.212,28	41,84
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.001.550.000,00	0	1.216.537.826,76	3.804.253,88	1.212.733.572,88	60,59
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000.000,00	355.000.000,00	532.397.298,95	0	532.397.298,95	149,55
05- Diğer Gelirler	1.665.100.000,00	0	1.614.432.509,92	19.123.409,46	1.595.309.100,46	95,81
06- Sermaye Gelirleri	2.212.000.000,00	1.000.000.000,00	803.335.317,80	510.469.248,35	292.866.069,45	9,12

08- Alacaklardan Tahsilat	-	-	-	-	-	
09- Red ve İadeler	-100.000,00	0	0	0	0	
Toplam	**7.200.000.000,00**	**1.355.000.000,00**	**4.735.301.230,25**	**549.544.976,23**	**4.185.756.254,02**	**48,93**

Belediyenin 2025 yılında net bütçe geliri %48,93 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirleri (%9,12), Vergi Gelirleri (%41,84), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (%60,59) beklenenin altında gerçekleşirken, Diğer Gelirler (%95,81) beklenene yakın, Alınan Bağış ve Yardımlar (%149,55) şeklinde beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe Ödeneği (TL)	Ek Ödenek (TL)	Bütçe Gideri (Gerçekleşen) Tutarı (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	389.587.200,00	0	419.891.383,48	107,78
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.984.400,00	0	36.757.680,43	61,28
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.715.339.400,00	1.216.300.000,00	5.068.296.641,58	85,45
04- Faiz Gideri	10.000.000,00	0	62.795.288,93	627,95
05- Cari Transferler	168.513.000,00	0	71.282.914,03	42,30
06- Sermaye Giderleri	1.171.283.000,00	20.000.000,00	478.426.200,86	40,16
07- Sermaye Transferleri	7.005.000,00	0	6.328.720,71	90,35
08- Borç Verme	150.001.000,00	0	86.493.805,33	57,66
09- Yedek Ödenekler	528.287.000,00	118.700.000,00	0	
TOPLAM	**7.200.000.000,00**	**1.355.000.000,00**	**6.230.272.635,35**	**72,83**

Buna göre, 2025 yılında bütçe giderleri bütçe ödeneğine göre %72,83 seviyesinde gerçekleşmiştir. İdarenin 2025 mali yılı bütçesi ile 7.200.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup, önceki yıldan devreden ödenek olamamakla birlikte 2025 yılı içerisinde 1.355.000.000,00 TL ek ödenek ile toplamı 8.555.000.000,00 TL olmuştur. Sermaye Giderleri (%40,16), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (%85,45), Cari Transferler (%42,30) ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (%61,28) beklenenin altında gerçekleşirken Sermaye Transferleri (%90,35) beklentilere yakın gerçekleşmiştir. Bunların dışında kalan gider kalemlerinden Personel Giderleri (%107,78) ve Faiz Giderleri (%627,95) beklentilerin üzerinde gerçekleşme göstermiştir.

Belediyenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2024 yılının 2023 yılına, 2025 yılının 2024 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A) /A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B) /B]

Vergi Gelirleri	297.719.987,47	465.594.448,19	568.598.276,82	56,39	22,12
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	290.990.464,01	1.102.819.211,59	1.216.537.826,76	278,99	10,31
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	746.609.148,93	520.232.150,69	532.397.298,95	-30,32	2,34
Diğer Gelirler	612.627.694,63	1.168.655.146,12	1.614.432.509,92	90,76	38,14
Sermaye Gelirleri	99.557.306,63	18.895.387,52	803.335.317,80	-81,02	4151,49
Toplam	2.047.504.601,67	3.276.196.344,11	4.735.301.230,25	60,01	44,54
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler	677.386.511,06	487.624.798,42	549.544.976,23	-28,01	12,70
Net Toplam	**1.370.118.090,61**	**2.788.571.545,69**	**4.185.756.254,02**	**103,53**	**50,10**

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında gelirler bir önceki yıla göre %50,10 artış göstermiştir. Bu çerçevede; Vergi Gelirlerinde (%22,12), Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde (%10,31), Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirlerde (%2,34) ve Diğer Gelirlerde (%38,14) artış söz konusudur.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A))	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C))	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A) /A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B) /B]
Personel Giderleri	147.004.899,09	264.553.045,99	419.891.383,48	79,96	58,72
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.146.710,17	0 27.656.269,25	36.757.680,43	71,28	32,91
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.744.237.281,41	3.192.282.539,87	5.068.296.641,58	83,02	58,77
Faiz Gideri	2.452.952,40	21.687.079,18	62.795.288,93	784,12	189,55
Cari Transferler	45.283.463,06	75.872.269,62	71.282.914,03	67,55	-6,05
Sermaye Giderleri	628.983.559,42	636.517.622,93	478.426.200,86	1,2	-24,84
Sermaye Transferleri	2.062.348,62	3.417.190,25	6.328.720,71	65,69	85,2
08- Borç Verme	58.805.493,70	133.236.384,76	86.493.805,33	126,57	-35,08
Toplam	**2.644.976.707,87**	**4.355.222.401,85**	**6.230.272.635,35**	**64,66**	**43,05**

Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2025 yılında, 2024 yılına göre %43,05 artış göstermiştir. Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında Cari Transferlerin 71.282.914,03 TL (%6,05) ve Sermaye Giderlerinin 478.426.200,86TL (%24,84) azalış gösterdiği, Personel Giderlerinin 419.891.383,48 TL (%58,72), SGK Devlet Prim Giderlerinin 36.757.680,43 TL (%32,91), Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 5.068.296.641,58TL (%58,77), Faiz Giderleri 62.795.288,93 TL (%189,55) ile Sermaye Transferlerinin 6.328.720,71TL (%85,2) artış gösterdiği görülmektedir.

Ayrıca, 830.08 Borç Verme kodunda gerçekleşen bütçe gideri toplamı 86.493.805,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar Belediyenin bütçe içi işletmesine gönderilen işletme ödeneğinden oluşmaktadır.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 5.521.349.060,40 TL, Faaliyet Geliri 4.576.464.987,83 TL, Enflasyon Düzeltmesi Tutarı 1.687.178.486,92 TL olup Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu ise 742.294.414,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Belediyenin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	(BEYTAŞ) BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZ.İŞL.VE TİC.A.Ş.	120.000.000,00	119.991.719,00	99,96
2	BEYYAP İNŞAAT TAAHHÜT YATIRIM SPOR TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7.000.000,00	6.991.240,00	99,86
3	BEYKOZ TURİSTLİK İŞLETMELERİ PAZARLAMA VE TİCARET AŞ	20.000.000,00	20.000.000,00	100

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Kamu İdaresinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibarıyla belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve

standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici ve kesin mizan,

- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu,

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Beşinci Kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu

tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bu kurumlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği, 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu düzenlemelerle iç kontrol ve ön malî kontrol alanındaki usul ve esaslar ayrı yönetmelikler kapsamında yeniden düzenlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar" başlıklı 28'inci maddesinde, 31.12.2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların yürürlükten kaldırıldığı; anılan Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış atıfların Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'ne, ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış atıfların ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği'ne yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Kamu İç Kontrol Standartları" başlıklı 9'uncu maddesinde, Kamu İç Kontrol Standartlarının; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri çerçevesinde belirlenen standartlardan ve genel şartlardan oluştuğu, idarelerin malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde Kamu İç Kontrol Standartlarına uymakla ve bu standartların gereğini yerine getirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca üst yöneticilerin, iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaların belirlenmesi, eylem planının oluşturulması ve çalışmaların etkili ve zamanında yürütülmesi için gerekli önlemleri alması öngörülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

Bu kapsamda, İdarenin iç kontrol sistemi; Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı esas alınarak değerlendirilmiştir. Ön malî kontrol sistemi ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiştir.

İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasına yönelik yapılan incelemeler sonucunda iç kontrol sistemi; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve

iletişim ile izleme olmak üzere birbiriyle bağlantılı beş ana bileşen itibarıyla aşağıda başlıklar hâlinde değerlendirilmiştir.

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yetirlidir. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, belirlenmemiştir. Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlanmış ve yürütülmüştür. İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare stratejik amaç ve hedeflerine yönelik kurumsal risklerini belirlememiştir. İdare faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) belirlememiştir. Risklerin (kurumsal riskler ile faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler) değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir. Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur. İdarede yapılan görevlendirmelerde, görevler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkânı sunacak bir

yönetim bilgi sistemi mevcuttur. İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi sistemi eylem planı ve bu yönde çalışma olmaması nedeniyle değerlendirilmemektedir. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmamıştır. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışması mevcut değildir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

İstanbul Beykoz Belediyesi'nin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedeli Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması

İdare tarafından satışı gerçekleştirilen taşınmazlara ilişkin olarak, ilgili maddi duran varlık hesaplarından yapılan çıkış kayıtlarının taşınmazların kayıtlı (defter) değerleri üzerinden yapılması gerekirken satış bedelleri üzerinden yapıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin, 250-Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişini düzenleyen 189'uncu maddesinde, satılan taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden kayıtlardan çıkarılması; arsa ve araziler için kayıtlı bedel ile satış bedeli arasındaki olumlu/olumsuz farkların 600/630 no.lu hesaplara, satış bedellerinin ise ilgisine göre 100-Kasa

Hesabı veya 102-Bankalar Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a göre Beykoz sınırları içerisinde bulunan 2/B arazileri Belediye tarafından proje alanı olarak belirlenmiş ve söz konusu proje alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Yapılan incelemede; proje alanı olarak belirlenip Hazine ve Maliye Bakanlığından devralınan 2/B taşınmazlarının alış bedeli olan emlak vergisi değeri üzerinden 250 Arazi ve Arsalar Hesabına kaydedildiği, hak sahiplerine satışı yapılan aynı taşınmazların, satış bedeli olan rayiç bedel üzerinden ilgili hesaptan çıkış kayıtlarının yapıldığı, dolayısıyla emlak vergisi değeri üzerinden alınan, rayiç değer üzerinden satılan 2/B taşınmazlarından elde edilen olumlu farkların gelir hesaplarına yansıtılmadığı tespit edilmiştir.

İdare tarafından 2025 yılında bu şekilde satışı yapılan 323 adet taşınmaz; toplam 1.266.433.596 TL emlak vergi değeri üzerinden kayıtlara alınmış ve bu taşınmazlar toplam 635.799.033,20 TL'ye satılmıştır. Taşınmazların kayıtlı (defter) bedelleri yerine satış bedelleri üzerinden kayıtlardan çıkarılması nedeniyle, mali tablolarda 600-Gelirler Hesabı ile 250-Arazi ve Arsalar Hesabında toplam 630.634.563,28 TL tutarında eksik kayıt yapıldığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından gerekli düzeltme çalışmalarına başlanıldığı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak, satışı yapılacak taşınmazların öncelikle "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince değer tespitinin yapılarak kayda alınması akabinde satışı gerçekleşince yukarıdaki hükümlere göre muhasebeleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

İdare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen işçilere ilişkin ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına ilişkin olarak düzenlenen "Hesabın niteliği" başlıklı 281'inci maddesinde;

"Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır."

Anılan Yönetmelik'in "Hesabın işleyişi" başlıklı 282'nci maddesinde;

"Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

a) Alacak

1) Vadeleri bir yılın altına düşen ve faaliyet dönemi içerisinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatı tutarları bu hesaba alacak, 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç kaydedilir…"

472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına ilişkin olarak düzenlenen "Hesabın niteliği" başlıklı 330'uncu maddesinde; "Bu hesap, ilgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır."

"Hesabın işleyişi" başlıklı 331'inci maddesinde ise;

"(1) Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

a) Alacak

1) Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç

1) Vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılığı bu hesaba borç, 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir." hükümleri yer almaktadır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Temel kavramlar" başlıklı 5'inci maddesi ise;

"(1) Genel yönetim muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan ve aşağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür:

…

b) Dönemsellik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır.

c) İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık ayrılamaz." Hükümleri yer almaktadır.

Yapılan incelemede; İdare tarafından istihdam edilen belediye şirketi işçilerine ilişkin kıdem tazminatı yükümlülükleri kapsamında vadesine göre 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı veya 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle;kıdem tazminatı karşılığının ayrıldığı ifade edilmiş olsa da ayrılan karşılıkların yalnızca yıl içerisinde emekli olan işçilere ilişkin olduğu, hâlihazırda çalışmaya devam eden işçilere ait ileride doğması muhtemel kıdem tazminatı yükümlülüklerinin ise hesaplanmadığı ve bunlara ilişkin herhangi bir kayıt yapılmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkeleri gereğince, kıdem tazminatı karşılığının ayrılarak ilgili hesaplarda izlenmesi, mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi sunmasının sağlanması ve doğması muhtemel yükümlülüklerin mali tablolara yansıtılması gerekmektedir.

BULGU 3: İdarenin Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Bilgileri ile İdarenin İlgili Birimlerindeki Taşınmaz Bilgilerinin Uyuşmaması

İdare mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak mevzuatta öngörülen formlar ve icmal cetvellerinin oluşturulmadığı, ayrıca İdare kayıtlarında yer alan taşınmaz sayısı ve kullanım şekline ilişkin bilgiler ile tapu kayıtlarının uyumlaştırılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun "Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri" başlıklı 44'üncü maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmaz malların kaydı ile mal yönetim hesabının verilmesine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda çıkartılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in "Kayıt Şekli" başlıklı 7'nci maddesine göre; kamu idaresi taşınmazlarının envanterinin yapılarak, Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu, Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu, Orta Malları Formu ve Genel Hizmet Alanları Formunun düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer yandan, Yönetmelik hükümlerine göre; kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar, taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilecektir. Mali hizmetler birimince de bu formlar konsolide edilerek Yönetmelik ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulacaktır.

Aynı Yönetmelik'in "Cins Tashihlerinin Yapılması" başlıklı 10'uncu maddesine göre, kamu idarelerinin; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Yönetmelik'in "Kayıt değişikliği işlemleri" başlıklı 11'inci maddesinde belirtildiği üzere; kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde, idarelerce kayıtlar kapatılacağı ve yeni oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edileceği hüküm altına alınmıştır.

İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde, İdare mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için Yönetmelik'te öngörülen formlar ve icmal cetvellerinin oluşturulmadığı; İdarede kayıtlı taşınmaz sayısı ve mevcut kullanım şekli bilgisi ile tapu kayıtlarının uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından gerekli düzeltme çalışmalarına başlanıldığı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; tapuda kayıtlı olan taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu bilgilerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla cins tashihlerinin yapılması ve taşınmaz form ve icmal cetvellerinin oluşturulması gerekmektedir.

BULGU 4: Diğer Kamu İdarelerince Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazın Tahsis İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

İdare tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca İdareye tahsis edilen taşınmaza ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 25-Maddi duran varlıklar hesap grubunda "Hesap grubuna ilişkin işlemler" başlıklı 187'nci maddesinde:

"2) Tahsis edilen taşınmazlardan, Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerine ait olanlar ise yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli kayıtların yapılması sağlanır.

5) Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.

6) Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır."

Denilmektedir.

Diğer yandan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 250-Arazi ve Arsalar Hesabına ilişkin "Hesabın işleyişi" başlıklı 189'uncu maddesine göre; tahsis edilen arazi ve arsalar, tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarından İdareye tahsis edilen arazi için muhasebe kayıtlarının yapılmadığı ve söz konusu kaydın yapılmaması nedeniyle tahsisli taşınmazların bilgisinin mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle;gerekli düzeltme çalışmalarına başlanacağı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; İdareye tahsis edilen taşınmazın muhasebeleştirilmemesi nedeniyle, 2025 yılı mali tablolarında 250-Arazi ve Arsalar Hesabı ve 500-Net Değer Hesabı hatalı tutarlarla yer almıştır. Bu kapsamda tahsisli kullanılan taşınmazlarla ilgili kayıtların tutulması ve varlıklarının gerçek durumunun mali tablolarda yer almasının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 5: Arsa ve Üzerindeki Yapı Bedelinin Ayrı Ayrı Muhasebeleştirilmemesi

İdare tarafından muhasebe kayıtlarında yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, söz konusu taşınmazların üzerindeki yapı ve arsa bedellerinin ayrı ayrı muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Muhasebe sistemi" başlıklı 49' uncu maddesi hükümlerine göre, kamu kurumlarının muhasebe sistemlerinin karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulup yürütülmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede ayrıca Kamu hesapları, idarelerin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulması zorunlu bulunmaktadır.

Kamu idarelerinin taşınır ve taşınmaz mal edinmeleri bu varlıklara ilişkin yapacakları işlemler 5018 sayılı Kanun'un 44 ve 45'nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerdeki hükümlere göre, Kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında, bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, çıkarılan yönetmeliklerle belirlenecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Maddi duran varlıkların kayıt değerleri" başlıklı 26'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıkların maliyet bedeliyle muhasebeleştirileceği; dördüncü fıkrasında ise herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıkların , gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirileceği, varlığın gerçeğe uygun değeri bilinemiyorsa idarece tespit edilen değeri esas alınacağı düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe giren, *"Üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapılar ayrı ayrı muhasebeleştirilir."* hükmü uyarınca, üzerinde varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden kamu idarelerinin, edinme yöntemine göre taşınmazların maliyet bedeli veya gerçeğe uygun değeri esas alarak muhasebeleştirmekle yükümlü olduğu, ayrıca üzerinde varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarında, arsa ve bina değerlerinin ayrıştırılmadan 252-Binalar Hesabı altında birlikte izlendiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle; gerekli düzeltme çalışmalarına başlanıldığı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; muhasebe kayıtlarında 252-Binalar Hesabı altında birlikte izlenen taşınmazlara ilişkin arsa ve bina değerlerinin ayrıştırılarak, arsa değerlerinin 250-Arazi ve Arsalar Hesabına, bina değerlerinin ise 252-Binalar Hesabına kaydedilmesi; geçmiş dönemlerde ayrılmış amortismanların arsa payına isabet eden kısmının gerekli düzeltme kayıtlarıyla muhasebeleştirilmesi ve ilk defa kayda alınacak taşınmazların Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde arsa ve bina ayrımı yapılarak hesaplara alınması gerekmektedir.

BULGU 6: İdare Taşınmazlarının Diğer Kamu İdarelerine Tahsis Edilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

İdare tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 25-Maddi duran varlıklar hesap grubunda "Hesap grubuna ilişkin işlemler" başlıklı 187'nci maddesinde:

2) Tahsis edilen taşınmazlardan, Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerine ait olanlar ise yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli kayıtların yapılması sağlanır.

5) Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar, bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.

6) Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır."

Hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 252-Binalar Hesabına ilişkin "Hesabın işleyişi" başlıklı 193'üncü maddesine göre; tahsis edilen binalar, tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 252-Binalar Hesabına alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedileceği, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarının da 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilmek suretiyle İdarenin muhasebe kayıtlarına dahil edileceği belirtilmiştir.

İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen 6 adet bina vasıflı taşınmaz için muhasebe kayıtlarının yapılmadığı ve mali tablolarda bu taşınmazların halen İdarenin kullanımında göründüğü tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle;gerekli düzeltme çalışmalarına başlanıldığı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; söz konusu muhasebe kayıtlarının yapılmaması nedeniyle, 2025 yılı mali tablolarında 252-Binalar Hesabı, 500-Net Değer Hesabı ve 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı hatalı tutarlarla yer almıştır. Bu kapsamda tahsis edilen taşınmazlarla ilgili kayıtların tutulması ve varlıklarının gerçek durumunun mali tablolarda yer almasının sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Kamulaştırılan Yerlerle İlgili Emlak Vergisinin Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması

İdare sınırları içerisinde gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin tapu idaresi tarafından belediyeye bildirilmediği, söz konusu kamulaştırmaların İdare tarafından da sistematik bir şekilde takip edilmediği görülmüştür.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, belediyeler tarafından tahsil edilen ve önemli bir gelir kalemi olan emlak vergisini güvence altına almak amacıyla tapu idaresine, kamulaştırma işlemleri ile devir gibi mülkiyet değişimlerini ilgili belediyeye bildirme zorunluluğu getirmiştir. Emlak vergisi beyana dayalı bir vergi olduğundan bu zorunluluk vergi güvenlik önlemi olarak değerlendirilmiştir. 2942 sayılı Kanun'un 10'uncu

maddesinde, tapu dairesi tarafından kamulaştırılarak kamu tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan gayrimenkullerin ilgili vergi dairesine bildirileceği hüküm altına alınmıştır. 1319 sayılı Kanun'un 37'nci maddesinin "*Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade eder*" hükmüne istinaden de tapu daireleri tarafından yapılan kamulaştırmaların belediyelere bildirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Kamulaştırma Kanunu'nun "Vergilendirme" başlıklı 39'uncu maddesinde; "*Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerinden, cezalı emlak vergisi tarh olunur*." denilerek ek emlak vergisi alınacağı düzenlenmiştir.

Öte yandan, Emlak Vergisi Kanunu'nun, "Bildirim verme ve süresi" başlıklı 23'üncü maddesinde "*Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur*", "Ödeme süresi" başlıklı 30'uncu maddesinde; "*Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir.*" hükümlerine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, gayrimenkul mülkiyetinin kamu tüzel kişiliği adına tescil edildiği kamulaştırma işlemlerinin, mevzuat gereği idareye bildirilmemiş olması sonucunda kamulaştırılarak kamu tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan gayrimenkule ilişkin daha önceden beyanname verilmediği, emlak vergisi ödenmediği ve bildirim yapılmamış olduğundan bu hatanın düzeltilmeden devam ettiği ve bunun sonucunda yapılan tespitlerin; emlak vergisinde sıralı olarak tarh, tahakkuk ve tahsil süreçleri ile muhasebe kayıtları ve mali tablolarda hatalara neden olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle; Tapu Müdürlüğü nezdinde gerekli yazışmaların yapıldığı ve takibin sağlanabilmesi amacıyla bildirimlerin gerçekleştirilmesinin talep edildiği ifade edilmiş olup, bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı, tapu idaresinin özellikle Kamulaştırma Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamındaki işlemler konusunda ilgili

belediyeleri bilgilendirmesi; ilgili mevzuatı çerçevesinde veri paylaşımı sağlaması; bu bilgilendirme ve paylaşımın TAKBİS sistemi kapsamında gerekli teknolojik altyapı kullanılarak sistemli ve zamanlı olması; Belediye tarafından bilgilendirme ve paylaşım takibinin yapılarak emlak vergisi gelirlerinin ve mali tablolarının güvenceye kavuşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Kazı Bedellerinin Takip Edilmemesi

İdare sınırları içindeki sokaklarda ortak altyapı hizmetleri kapsamında yapılan kazılar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilerek İdareye aktarılması gereken gelirlerin aktarılmadığı ve bu tutarların takip edilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79'uncu maddesinde;

"*... Altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı yapan tarafından eski haline getirilir. Altyapı kazı alanı, alan tahrip tutarının peşin yatırılması veya alan tahrip tutarı kadar teminat verilmesi halinde belediyece de kapatılabilir. İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye encümenince alan tahrip tutarının beş katına kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu yerlerin alan tahrip tutarı, varsa teminatı düşülerek ayrıca tahsil edilir.*" hükmü yer almaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Altyapı hizmetleri" başlıklı 8'inci maddesi ve "Ulaşım hizmetleri" başlıklı 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin "Alt yapı yatırım hesabının oluşumu ve geliri" başlıklı 14'üncü maddesinde ise;

"*(1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.*

(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım

hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

(3) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz."

denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; Altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin kazıyı yapan tarafından eski haline getirilmesi, altyapı kazı alanı, alan tahrip tutarının peşin yatırılması veya alan tahrip tutarı kadar teminat verilmesi halinde belediyece de kapatılabileceği, alt yapı yatırım hesabında kazılardan elde edilen gelirlerin takip edileceği, Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirlerin büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanacağı, sokakların kazısından elde edilen gelirlerin ilgili belediyeye aktarılacağı ve bu tutarların büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; İdarenin yetki alanındaki cadde ve sokaklarda yapılan kazılardan elde edilerek alt yapı yatırım hesabında toplanan gelirlerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından İdareye aktarılmadığı, İdarenin ise bununla ilgili bir takibinin olmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; bulguda belirtilen hususlara ilişkin tespitlerin dikkate alındığı, bundan sonraki süreçte İBB ile veri paylaşım/senkronizasyonunun geliştirilmesine yönelik gerekli idari düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak, İdarenin yetki alanındaki sokakların kazısından elde edilen alan tahrip bedelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından İdareye aktarılması için gereken takibat işlemleri yapılarak tahsilatın sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Ecrimisilin Olağan Bir Taşınmaz Yönetim Şekline Dönüştürülmesi

İdareye ait bazı taşınmazların, kira süresi bitmesine rağmen yeniden kiralama ihalesi yapılana kadar ecrimisil alınarak kullandırıldığı ve bu şekilde taşınmazların kira sürelerinin uzatıldığı görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun'da yazılı hükümlere göre yürütüleceği ifade edilmiştir.

2886 sayılı Kanun'un "Ecrimisil ve Tahliye" başlıklı 75'inci maddesinde ise; *"Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.*

...

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir." denilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 339'uncu maddesinin ikinci fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı, aynı Kanun'un 347'nci maddesinin birinci fıkrasında ise; belirli süreli kira sözleşmelerinde kiraya verenin, on yıllık uzama süresi sonunda herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebileceği ifade edilmiştir.

2886 sayılı Kanun ile 6098 sayılı Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; kira sözleşmelerinin on yıllık uzama süresi sonunda sona erdirilmesi ve bu taşınmazların 2886 sayılı Kanun çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle kiraya verilmesi gerekmektedir.

İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; bazı taşınmazların kira süresinin bitmesine rağmen yeniden kiralama ihalesi yapılmadığı, ecrimisil alınarak kullandırıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle,gerekli düzeltme çalışmalarına başlanıldığı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; kira süresi biten taşınmazların mevzuatında belirtilen şekliyle yeniden ihale suretiyle kiraya verilmesi, kira sözleşmelerinin yapılması ve ecrimisilin olağan bir taşınmaz yönetim şekline dönüştürülmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 4: Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelinin Takip ve Tahsilatının Yapılmaması

İdarenin yetki ve sorumluluk alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine belediye gelir tarifesinde yer verilmemiş olup söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsili yapılmamıştır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 3'üncü maddesine göre;

"Geçiş hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlar ile kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,

Geçiş hakkı sağlayıcısı: Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere, taşınmaz sahipleri ve/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini,

İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,"

İfade etmektedir.

Mezkûr Kanun'un "Anlaşma serbestisi" başlıklı 25'inci maddesine göre; işletmeci ile geçiş hakkı sağlayıcısı, ilgili mevzuata ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenlemelerine aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilmektedirler.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, geçiş hakkı ve bu hakka uygulanacak ücret tarifesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır.

Bu Yönetmelik'in "Geçiş hakkına ilişkin anlaşma" başlıklı 8'inci maddesine göre işletmeci ve geçiş hakkı sağlayıcısı; geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları serbestçe yapabilmektedirler.

Ayrıca Yönetmelik'in "Geçiş hakkı ücretleri" başlıklı 9'uncu maddesinde;

"(1) Geçiş hakkı kullanımında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait mülkiyet alanları dışında kalan yerler için Geçiş Hakkı Sağlayıcısı tarafından, geçiş hakkını kullanan işletmeciden talep edilen geçiş hakkı ücreti, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatları aşamaz.

(2) Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar, her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilir.

(3) İlk yıldan sonraki geçiş hakkı ücretleri; bir önceki yıl geçiş hakkı ücretine en fazla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırım yapılması suretiyle tespit edilir." düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye istinaden Yönetmelik ekinde yer alan tabloda aşağıda belirtilen şekilde tarife belirlenmiştir:

Tablo 8: Geçiş Hakkına Konu Taşınmazlara İlişkin Tarife

Geçiş Hakkına Konu Taşınmazların ve Yerlerin Niteliği	Ücret Üst Sınırı (Yıllık)
Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar	Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2'si
Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve büyükşehir belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler	Metresi 1,00.-TL
Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve ilçe belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler	Metresi 0,70.-TL

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; belediyeler tarafından tarifede tavan olarak belirtilen miktarlara da riayet edilmek suretiyle belediye mülkiyetinde, tasarrufunda veya

sorumluluğunda olan taşınmazlardan geçiş hakkı talep eden telekomünikasyon firmalarından tahsil edilmek üzere geçiş hakkı ücreti belirlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edildiği, geçiş hakkı ücretlerine belediye gelir tarifesinde yer verilmediği ve dolayısıyla da söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; sabit ve mobil haberleşme altyapılarına ilişkin olarak işletmecilerden geçiş hakkı ücreti tahsil edilmeye başlandığı, gelir tarifesinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı, mevcut tahsilatların mevzuata uygunluğunun kontrol edileceği, eksik tahakkukların tamamlanacağı ve süreçlerin mevzuata uygun şekilde sürdürüleceği ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; İdarenin gelir kaybının önlenmesi için altyapı geçiş hakkı bedellerinin belirlenmesi, takip ve tahsil edilmesine yönelik düzenlemenin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 5: Mevzuatta Öngörülen Şartlara Uyulmadan Atama Yapılması

İdare tarafından muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilen personelin sertifikasının bulunmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları" başlıklı 61'inci maddesinde;

"Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler."

Aynı Kanun'un "Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması" başlıklı 62'nci maddesinde ise;

"Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.

Muhasebe yetkilisi sertifika programına başvuru şartları, adayların eğitimi, eğitim süresi, sertifika sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; muhasebe yetkilisinin gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerde sorumlu olduğu, muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların Hazine ve Maliye Bakanlığınca meslekî konularda eğitime tâbi tutulacağı ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; İdare tarafından Muhasebe Yetkilisi olarak görevlendirilen personelin sertifikasının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup söz konusu aykırılık devam etmektedir.

Sonuç olarak, İdarede sertifikalı personel bulunmaması hâlinde yapılan görevlendirmelerin geçici olduğu açıkça belirtilmeli; bu kapsamda görevlendirilen personelin en kısa sürede muhasebe yetkilisi sertifikası temin etmesi sağlanmalı ve sürekli görevlendirmelere dayanak oluşturacak uygulamalardan kaçınılmalıdır.

BULGU 6: Sosyal Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesine İlişkin İşlemlerde Kontrol Eksikliklerinin Bulunması

İdare tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal yardımlara ilişkin Sosyal Yardım Yönetmeliği'nin güncel olmadığı, yönetmelikte sosyal yardım yapılacak kişilere ilişkin açık ve nesnel kriterlerin belirlenmediği, herhangi bir puanlama sisteminin

oluşturulmadığı ve sosyal yardım alan kişilerin yardım almaya devam edebilme yeterliliğinin düzenli olarak kontrol edilmediği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde belediyelerin görev ve sorumluluklarına yer verilmiş olup (a) fıkrasına göre bunlardan biri sosyal hizmet ve yardımlardır. Söz konusu Kanun'un 60'ıncı maddesinin (i) bendinde yer alan "*Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar"* hükmüne göre belediye giderleri arasında sayılan bu tür kalemler için ayrılan ödeneği kullanma yetkisi ise 38'inci maddenin (n) bendine göre belediye başkanına aittir.

Sosyal yardım destekleri Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği Taslağı kapsamında yapılmaktadır.

Yapılan incelemede; 2025 yılı Ocak–Ekim döneminde sosyal destek kartı alan vatandaş sayısının 2.500 ile 2.900 kişi arasında değiştiği, ihtiyaç sahipliğine ilişkin sistem üzerinden yapılan dijital kontrollerde dahi ihtiyaç sahipliği niteliğini kaybettiği tespit edilen yaklaşık 1.600 kişi bulunduğu anlaşılmıştır.

İhtiyaç sahibi olmadığı tespit edilen 1.600 vatandaşa ilişkin olarak; söz konusu kişilerin ihtiyaç sahipliği niteliğini kaybetme nedenlerine bakıldığında; üzerlerine kayıtlı lüks marka araçlarının bulunduğu, tapu kayıtlarında bir kişiye ait 25 adet fındık bahçesi ile başka bir kişiye ait 6 adet tarla olduğu, kişi başı hane gelirinin yüksek olduğu, bazı kişilerin Beykoz ilçe sınırlarında ikamet etmediği, kişi başı geliri ve mal varlığı yüksek olan aynı hanede yaşayan bireylerin her ay ve farklı kişiler adına birden fazla sosyal yardım aldığı gibi hususların olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından sosyal yardımlara ilişkin belirlenen kriterlerin objektif, ölçülebilir ve ayrıştırıcı nitelikte olmadığı, herhangi bir puanlama sisteminin oluşturulmadığı, bu nedenle bir adet taşınmaza sahip olan kişi ile altı adet taşınmaza sahip olan kişinin aynı kriterler kapsamında değerlendirildiği anlaşılmıştır. Sosyal yardımlara ilişkin değerlendirmelerde tek belirleyici unsurun hane gelirinin muhtaçlık sınırını aşmamış olması olarak ele alındığı, mal varlığı, yaşam standartları ve yardımın sürekliliğine ilişkin ilave kriterlerin dikkate alınmadığı görülmüştür.

Hane ziyaretlerine ilişkin 2025 yılı içerisinde yapılan incelemede; geliri "0 TL" olarak görünen ve sosyal yardım alan 381 kişiden yalnızca 42 haneye fiilen ev ziyareti gerçekleştirildiği, yapılan hane ziyaretlerine ilişkin düzenlenen sosyal inceleme raporlarının büyük ölçüde hanede yaşayan kişilerin sözlü beyanlarına dayandırıldığı, kişi başı gelirin "0 TL"

olduğu ve sosyal destek kartı almaya uygun bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldığı görülmüştür. Ancak söz konusu raporlarda konutun fiziki durumu, yaşam koşulları ve yerinde gözleme dayalı tespitlere ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede; özellikle geliri "0 TL" olarak görünen ancak kendisi veya birinci derece yakınları adına taşınmaz kaydı bulunan kişilerin sosyal yardım süreçlerinde daha titizlikle incelenmesi, bu kişiler açısından hane ziyaretlerinin etkin ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesi ve incelemelerin yalnızca beyana değil yerinde gözlem ve belgelere dayalı olarak yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle;ihtiyaç sahipliği değerlendirme sürecinin daha nesnel ve puanlamaya dayalı hale getirilmesi amacıyla revizyon çalışmalarının başlatıldığı, ayrıca hane ziyaretlerinin artırılması amacıyla personel ve araç kapasitesinin güçlendirileceği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, İdare cevabında bulguda yer verilen hususların sistemin genelini yansıtmadığı ve münferit hatalardan kaynaklandığı belirtilmiş olsa da, sosyal destek kartı alan kişi sayısının yıl içerisinde 2.500 ile 2.900 arasında değiştiği dikkate alındığında, ihtiyaç sahipliği kriterlerini taşımadığı tespit edilen yaklaşık 1.600 kişinin bulunması karşısında söz konusu durumun münferit nitelikte olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, sosyal yardım süreçlerinin adil ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için mal varlığı, hane geliri, yaşam koşulları ve yardım sürekliliğini esas alan bir puanlama kriterinin oluşturulması, tüm yardım yararlanıcıları bakımından hane ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve bu ziyaretler ile dijital kontrollerin belirli periyotlar dâhilinde düzenli olarak yapılmasının sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 7: Belediyeye Ait Şirket Yönetim Kurulunda Görev Alan Personele Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi

İdare tarafından meclis üyelerine birden fazla huzur hakkı ödendiği görülmüştür.

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesine göre;

"(Değişik:26/7/2024-7521/29 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu

idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ortaklıklar, fonlar, döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları, kurdukları veya üye oldukları birlikler ile doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programında bulunanlardan sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinden; özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. (Ek cümleler:4/12/2025-7566/36 md.) İlgili kanunları uyarınca seçimle göreve gelmiş bulunan; belediye başkanı ve vekili, belediye meclisi ve il genel meclisi başkanı, başkan vekili ve üyeleri, belediye encümeni ve il encümeni başkanı, başkan vekili ve üyelerinin 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, belediye ve mahalli idare birliği bünyesinde yürüttükleri görevler nedeniyle aldıkları ödenekler ve huzur hakları birinci cümle kapsamı dışındadır. Ancak ikinci cümlede yer alan görevler için ödenek ve/veya huzur hakkı ödenenlerden birinci cümle kapsamında görevi bulunanlara, ikinci cümlede yer alan görevlerden yalnızca biri için ödenek ve/veya huzur hakkı ödenir.

Birinci fıkra kapsamındakilere, anılan fıkra kapsamında yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İlgililere bu fıkrada belirtilen üst sınıra tabi ödemeler dışında, söz konusu görevler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamaz.

Birinci fıkra kapsamındakiler, birinci fıkraya tabi olarak yürüttükleri görevleri ve birden fazla görev olması halinde hangi görevin ücretini alacaklarını asli görevli oldukları kuruma beyan eder. Birinci fıkra kapsamında yürütülen görevler karşılığında ödenmesi

öngörülen tutarlar, ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılır. İlgililere mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asli görevli bulundukları kurumlarca herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilir ve üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilir.

...

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

Düzenlemeleri yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazılan E-74073113-045.02-285238 sayılı yazıda;

"*7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerine, özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda yaptıkları görevler karşılığında, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece birisi için ücret ödenebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.*

Buna göre;

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında belediye başkanı için 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belediye meclis üyesi olan belediye başkan yardımcısı için öngörülen ödeneğin bu görevlere karşılık olarak yapılan bir ödeme olduğu ve söz konusu görevleri 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde yer verilen kurul, komisyon, heyet, komite ile benzeri organ üyeliği gibi kapsamında değerlendirmeye de imkan bulunmadığı dikkate alındığında, 5393 sayılı Kanunun anılan maddeleri kapsamında

yapılan ödemelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin kapsamına girmediği,

2- Belediye meclis üyeleri (büyükşehir belediye meclis üyeleri dahil) bu unvandan dolayı 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girdiklerinden, belediye meclis üyelerine (meclis başkanı ve üyesi olan belediye başkanı ve başkan yardımcıları dahil) doğrudan bu görevin yürütülmesi kapsamında 5393 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca belediye meclis toplantılarına katılmaları karşılığında ödenmesi öngörülen huzur hakkı ödemelerinin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında yer almadığı,

3- 5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında ihtisas komisyonu üyeliği, 25 inci maddesi kapsamında denetim komisyonu üyeliği, 36 ncı maddesi kapsamında encümen üyeliği ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında encümen üyeliği nedeniyle öngörülen ödemelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında yer aldığı,

4- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 22 nci maddesi kapsamında mahalli idare birliği meclisi, mahalli idare birliği ihtisas komisyonu ve mahalli idare birliği encümeni üyelikleri için ödenecek ücretler ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi kapsamında yönetim kurulunun doğal üyesi olan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına bu üyeliklerden dolayı öngörülen ödemelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında olduğu,

5- 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında kapsama giren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerine il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları, kurdukları veya üye oldukları birlikler ile doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerdeki yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliği ile bunlara ait komisyon, heyet, komite ile benzeri organlardaki görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında yer aldığı,

Değerlendirilmektedir."

Denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden; kamu idareleri, belediyeler ve belediye şirketlerinde görev yapan her statüdeki personelin, yönetim kurulu, denetim kurulu, komisyon ve benzeri organlardaki görevleri nedeniyle yalnızca bir görev için ücret alabileceği ve bu kapsamda yapılabilecek aylık net ödemenin 108.000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, belediye meclis toplantılarına katılım karşılığı ödenen huzur haklarının bu sınırlamaya tabi olmadığı, buna karşılık belediye encümeni, komisyonlar, mahalli idare birlikleri ile belediye ve bağlı kuruluş şirketlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alınması nedeniyle yapılan ödemelerin anılan madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; İdare tarafından bazı meclis üyelerine ihtisas komisyonu üyeliği huzur hakkı, meclis üyeliği huzur hakkı, encümen ödeneği ve şirket huzur hakkı kapsamında ödemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; mevzuata uygun ödeme yapıldığı ifade edilmiş olsa da, yapılan açıklamaya yönelik herhangi bir tevsik edici belge sunulmamıştır.

Sonuç olarak, belediye şirketlerinde görev alan yönetim kurulu ve benzeri organ üyelerine yapılacak huzur hakkı ve ücret ödemelerinin, tek görev ilkesi ve belirlenen üst sınır dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması

İdare ile TÜM BEL-SEN arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesinde, mevzuatında yer almayan iş sağlığı, sosyal faaliyet, belediye imkânlarından yararlanma vb. gibi konularda düzenlemeler yapıldığı görülmüştür.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesine göre; 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nin Ek 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek

üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında, Toplu Sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilecektir.

375 sayılı KHK'nin Ek 15'inci maddesinde ise; sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarının, 4688 sayılı Kanun'a göre yapılan Toplu Sözleşme' de belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılabilecek sözleşmeyle belirleneceği belirtilmiştir.

4688 sayılı Kanun uyarınca imzalanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün "Sosyal denge tazminatı" başlıklı 1'inci maddesinin birinci fıkrasında ise; *"Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir."*

Denilmektedir.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeden de görüleceği üzere, sosyal denge sözleşmesinde sadece; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı düzenlenebilecektir. Sosyal denge sözleşmelerine, sözleşmenin adı farklı dahi olsa, farklı ödemelere ve hususlara ilişkin hükümler konulması mevzuatına açıkça aykırı olacaktır.

Yapılan incelemede, İdare ile TÜM BEL-SEN arasında akdedilen sosyal denge tazminatı konulu toplu iş sözleşmesinde, "Sosyal Etkinliklerde Destek Verilmesi", "Sosyal Çalışmalardan Yararlanma", "Kreş (Çocuk bakımevi) ve "Ulaşım" vb. gibi mevzuatına aykırı hususların yer aldığı tespit edilmiştir. Şöyle ki:

Belediye ile Tüm-Bel-Sen arasında akdedilen ve 01.04.2025-31.12.2026 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinde (sosyal denge sözleşmesi) "Sosyal Etkinliklerde Destek Verilmesi" başlıklı 11'inci maddesinde;

"a) İşveren, sendika yönetici ve işyeri temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapılacak eğitim, seminer vb. çalışmalarda; salon tahsisi, ulaşım, araç ve gereçlerin kullanımında her türlü desteği ve kolaylığı sağlar."

"Sosyal Çalışmalardan Yararlanma" başlıklı 19'uncu maddesinde;

"a) Çalışanlar, belediyenin mevcut veya yeni açacağı sosyal tesislerdeki yeme içme dâhil tüm hizmetlerden %30 oranında indirimle yararlanır.

b) Çalışanlar, belediyenin ve İştiraklerinin işlettiği otoparklardan ve parklanma alanlarından kurum kimliğini göstererek ücretsiz yararlanır.

c) Çalışan, eş ve çocukları belediyeye bağlı mevcut ve yeni açılacak olan tüm eğitim ve sanat merkezlerinde İkametgâh şartı aranmaksızın ücretsiz yararlanır."

"Ulaşım" başlıklı 21'inci maddesinde;

"...

b) Çalışanların işe geliş-gidişlerinde servis hizmetinin olmaması durumunda işveren, çalışanlara aylık abonmanlı ulaşım kart verir, ya da İ.B.B.'nin belirlediği aylık abonman bedelini nakdi olarak öder.

b) İşveren, mesai saatleri içerisinde görev gereği kurum dışına giden ve mesai saatleri dışında göreve çağırılan personele ulaşım kolaylığı sağlar.

c) İşe geliş gidiş saatleri veya çalıştığı birim açısından servis imkânından yararlanamayan çalışanlar, Avrupa yakasında ikamet ettiğini belgeleyen çalışanlar toplu taşıma kartı verilir."

"İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı 23'üncü maddesinde;

"...

b) Belediyede oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda sendika adına üye bulundurulur.

c) işveren, çalışanlardan tedavisi yurt içinde resmî kurumlarda yapılamayan hastaların tedavi giderlerini yasal hükümler çerçevesinde özel kuruluşlarda ve gerekirse yurt dışında karşılar.

d) *İşveren, çalışanların çalıştıkları İşyeri ve muayene için sevk edildikleri sağlık kuruluşu arasında olanakları ölçüsünde ulaşımını sağlar.*

e) İşveren, kadın çalışanlara FIPV aşısını talebi doğrultusunda ücretsiz yaptırır.

...",

Düzenlemeleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; bulguda belirtilen sözleşme hükümlerinin uygulanmadığı, ancak ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak, Belediye Başkanı ile yetkili sendika temsilcisi arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinde yer alan yukarıdaki düzenlemeler söz konusu mevzuata aykırıdır. Sosyal denge sözleşmelerinde, mevzuatında yer almayan hususların düzenlenmemesi gerekmektedir.

BULGU 9: İdareye Ait Taşıtlara İlişkin Hatalı Uygulamaların Bulunması

İdare tarafından hizmet alım suretiyle kiralanan araçlara ilişkin olarak öngörülen yerli muhteva oranını karşılamayan araçların teslim alındığı ve mesai saatleri dışında yapılan kullanımlar için taşıt görev emirlerinin düzenlenmediği görülmüştür.

A) Hizmet Alımı Suretiyle Kiralanan Araçların Yerli Muhteva Oranını Karşılamaması

İdare tarafından hizmet alımı usulüyle kiralaması yapılan bazı araçların yerli muhteva oranını karşılamadığı görülmüştür.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 12'nci maddesinde hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtların cinsi, adedi, yaşı, hangi hizmetlerde kullanılacağı, kaynağı, yabancı menşeli olup olmayacağı ve diğer hususlar için gerekli esas ve usullerin Bakanlar Kurulu'nca saptanacağı belirtilmiş, bu maddeye dayanılarak 2006/10193 sayılı BKK ile "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller" yürürlüğe konulmuştur.

Bu Usul ve Esaslar'ın "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde yabancı menşeli taşıtın Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yerli muhteva oranı %50'nin altında kalan taşıtları ifade ettiği, "Genel Esaslar" başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesinin, Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacağı, aynı fıkranın (c) bendinde, bazı istisnalar dışında binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacminin 1600 cc'yi geçmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

237 sayılı Kanun'un "Taşıt Verilecekler" başlıklı 4'üncü maddesinde emirlerine ve zatlarına binek otomobil verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Belediyeler söz konusu cetvellerde yer almadığından hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinde, yukarıda yer verilen Usul ve Esaslarda belirtilen kısıtlamalara tabi olacağı mevzuat gereğidir.

Yapılan incelemelerde, İdare tarafından 2024/1655152 ihale kayıt numaralı ve 1.196.322.950,00 TL sözleşme bedelli "2025 Yılı 15 Aylık Muhtelif Cins ve Miktarlarda İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi" kapsamında; 1'inci Kısımda 276 adet, 2'nci Kısımda (ihtiyaç halinde çağrılacak) 283 adet olmak üzere toplam 559 adet araç öngörüldüğü görülmüştür. İdareye teslim edilen araçların incelenmesi neticesinde, bazı araçların yerli muhteva oranının ilgili Bakanlık tarafından yayımlanan yerli muhteva listesi esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda öngörülen %50 oranını karşılamadığı, ayrıca bir adet aracın motor silindir hacminin 1600 cc sınırını aştığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle;bazı araçların ilgili mevzuatta öngörülen kriterleri karşılamadığının anlaşıldığı, bu kapsamda mevzuata aykırı araçların sözleşme hükümleri doğrultusunda uygun araçlarla değiştirilmesinin talep edildiği ifade edilmiştir. Ancak söz konusu araçların değiştirildiğine ilişkin tevsik edici herhangi bir belge sunulmamıştır.

Sonuç olarak, İdarenin araç kiralama ihalelerinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranması gerekmektedir.

B) Belediye Araçlarının Mesai Saatleri Dışında Resmi Görevlendirme Olmaksızın Kullanılması

İdare tarafından hizmet alım yolu ile kiraladığı ve personelin kullanımına bırakılan binek otomobillerin hafta sonları ve mesai saatleri dışında resmi görevlendirme olmaksızın kullanıldığı görülmüştür.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun "Kanunun Şümulü" başlıklı 1'nci maddesinde; belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına ait araçların bu Kanun kapsamında değerlendirileceği, "Taşıt verilecekler" başlıklı 4'ncü maddesinde ise emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenlerin (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların (2) sayılı cetvelde gösterildiği belirtilmiştir.

Anılan Kanun'un "Cezalar" başlıklı 16'ncı maddesinde ise bu Kanun'un kapsamına giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler için cezai müeyyide öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Resmî Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi" başlıklı 16'ncı maddesinde, devlet memurlarının görevleri ile ilgili resmî belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramayacakları, hususi işlerinde kullanamayacakları açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kendisine araç tahsis edilecek kişilerin 237 sayılı Kanun'da çok sınırlı olarak sayıldığı, mezkûr Kanun'da belirtilen unvanlar dışında kimsenin emrine ve zatına araç tahsis edilemeyeceği ve hizmet araçlarının tahsis edildiği işin amacı dışında şahsi işlerde kullanılamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; Belediye hizmetlerinde kullanılan kiralık araçların bazılarının hafta içi ve hafta sonu normal çalışma saatlerinin dışında kullanıldığı söz konusu araçlara ait araç takip sistemi üzerinden tespit edilmiştir. Söz konusu kullanımlara ilişkin görev emri veya görevlendirme yazıları bulunup bulunmadığı hususu istenmiştir. İdare tarafından söz konusu araç ve personele ilişkin yılın tamamını kapsayan genel bir görevlendirme yazısı bulunduğu, çalışma saati dışındaki görevlendirmelerin resmi olarak kayıt altına alınmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, bu araçların çalışma saatleri dışında kullanımının kanıtlayıcı belgesi; kullanımlarına araç verilen belediye personelinin görevlendirme onayı ve çalışma çizelgeleridir. Bu maksatla; kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesini ve kamu yönetiminin temel ilkelerinden hesap verilebilirliğin aynı anda sağlanacağı bir sistemin kamu idaresi tarafından oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle, çalışma saati dışındaki araç

kullanımlarının amacına ve mevzuat uygun olup olmadığı kayıt altına alına alınacaktır. Görev tanımları gereği sürekli sahada ve hareket halinde olması gereken park bahçe, çevre koruma veya fen işleri gibi birimlerin çalışma saatleri dışındaki araç kullanımlarının işin niteliğinden kaynaklandığı anlaşılsa da bu araçların mesai dışındaki kullanımlarının da görevlendirme onayı ile kanıtlanması gerekmektedir. Bununla birlikte bilgi işlem, strateji, mali hizmetler gibi birimlerin kullanımına verilen araçların çalışma saatleri dışında görevlendirme olmaksızın kullanımlarında kabul edilebilir bir gerekçe bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle, araçların hizmet amacı dışında kullanılmasının önlenmesi, yetkisiz kullanımın engellenmesi, sorumlulukların açık şekilde belirlenmesi amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmış olduğu ve süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için denetim ve kontrol mekanizmaları güçlendirildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, İdare tarafından edinilen araçların hizmet amacına uygun olarak kullanılması, kullanımlarda görevlendirme yazılarının olması ve bu hususlara ilişkin kayıtların tutulması sağlanmalıdır.

BULGU 10: Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Süreçleri Tamamlanmadan Personel İstihdam Edilmesi

İdare bünyesinde çalıştırılacak şirket personelinin işe alımlarında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri tamamlanmadan personelin fiilen işe başlatıldığı görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak çıkarılan "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın "Şirket personelinde aranacak şartlar" başlıklı 4'üncü maddesinde;

"Şirketlerde işe alınacaklarda;

...

6) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, ...şartları aranır."

Hükmü yer almaktadır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun "Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar" başlıklı 3'üncü maddesinde; *"Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır*." denilmektedir.

İlgili Kanun'un 4'üncü maddesinde arşiv araştırması sürecinde; kişinin adli sicil kaydının, kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, kesinleşmiş mahkeme kararları ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171'inci maddesinin beşinci ve 231'inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların ve hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının tespit edildiği belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun'un 7'nci maddesinde;

"1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulur. Değerlendirme Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulur. Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar. Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulur." hükümleri yer almaktadır.

Yapılan incelemede; İdare tarafından 2025 yılında işe başlatılan 374 personelden 154 personelin arşiv araştırmaları sonuçlanmadan ve değerlendirme komisyonu kurulmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında göreve başlatıldığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; şirket personeli olarak istihdam edilecek kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı, elde edilen verilerin Değerlendirme Komisyonunca incelenerek atamaya yetkili amire sunulduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, İdare cevabında personel ihtiyacının aciliyeti nedeniyle adayların taahhüt alınarak işe başlatıldığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz değerlendirilmesi halinde iş akitlerinin feshedildiği belirtilmiş olup personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmadan işe başlatılması nedeniyle bulgu konusu aykırılığın devam ettiği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, Belediyede personel şirketi üzerinden çalıştırılacak işçi personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak çıkarılan Usul ve Esasların uygulanacağı açıktır. Bu sebeple mevcut mevzuat çerçevesinde müteakip yıllarda da işe yeni alımlarına yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması gerekmektedir.

BULGU 11: Muhtarlıklara Nakdi Yardım Yapılması

İdare tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm muhtarlıklara ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aylık nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Mahalle ve Yönetimi" başlıklı 9'uncu maddesinin son fıkrasında; belediyenin, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlayacağı ifade edilmiştir.

4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun'un 20'nci maddesinde; "*Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından görülecek hizmetlere karşılık olarak iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç miktarı, evrak ve vesikalar üzerinde gösterilir.*" hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun'un 21'inci maddesinde ise muhtarlık işlerinin tedviri için lüzumlu kira, ısıtma, aydınlatma, hademe ücreti gibi masrafların bu harçlardan ödeneceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1'inci maddesine göre; köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden görüleceği üzere; muhtarlara aylık ödenek tahsis edilmiş ve muhtarların düzenlemiş oldukları belgelerden harç geliri elde etmelerine de imkân sağlanmıştır. Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli giderlerin bu harç gelirlerinden karşılanması gerekmektedir.

Ayrıca belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarını göz önüne alarak bütçe imkânları doğrultusunda ayni yardımda bulunabilmektedir. Mevzuatta geçen "destek" ifadesi de ayni nitelikteki yardımları kapsamaktadır. Bu bağlamda, Kanun'un lafzında geçen "destek" ibaresinden, muhtarların tahsil ettiği harçlardan elde ettikleri gelirlerin giderlerini karşılamaya yetmemesi halinde telefon, aydınlatma, ısınma, kira gibi ayni nitelikteki genel giderlerin anlaşılması yasal düzenlemeye uygun olandır. Dolayısıyla, belirtilen giderler için yapılacak yardımın ayni nitelikte olabilmesi için, mezkûr giderlere ait faturaların Belediye tarafından ödenmiş olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede; İdare tarafından 2020–2025 yılları arasında idare sınırları içerisinde bulunan 45 adet muhtarlığa, alınan belediye meclisi kararları doğrultusunda ve fatura ibrazı koşuluyla çeşitli ödemeler yapıldığı görülmüştür.

Öte yandan İdare tarafından alınan 10.01.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda, Ocak ve şubat aylarında fatura ibrazı şartı aranmakla birlikte, fatura tutarları toplamı 9.000,00 TL'ye ulaşmasa dahi, söz konusu meclis kararı uyarınca muhtarlıklara nakdi yardım yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda muhtarlıklar tarafından ibraz edilen faturaların incelenmesi neticesinde; doğalgaz, elektrik, su, internet ve sabit telefon giderleri dışında; cep telefonu harcamaları, kira bedelleri, kırtasiye ve nalbur malzemeleri alımları, yemek, temizlik, kıyafet ve akaryakıt giderlerine ilişkin şahsi harcamalar kapsamında değerlendirilen faturalar karşılığında da ödeme gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle gerekli dikkat ve özenin gösterileceği ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; mahalle muhtarlıklarına beyan edecekleri ihtiyaç listesine göre kırtasiye malzemesinin belediyece alınıp dağıtılması şeklinde gerçek ihtiyaçlarına binaen ayni nitelikte

yardım yapılmalıdır. Muhtarların tahsil ettiği harçlardan elde ettikleri gelirlerin giderlerini karşılamaya yetmemesi halinde; yapılacak yardımın ayni yardım olarak kabul edilebilmesi için telefon, aydınlatma, ısınma ve kira gibi giderlere ait faturaların ödenmesi gerekmektedir.

BULGU 12: İdarece Sunulan Hizmetlerin Ücretlendirilmesinde Mevzuatta Yeri Olmamasına Rağmen Ticari Nitelikte Olmayan İndirim Uygulanması

İdare tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak belirlenen ücret tarifesinde, bazı kişilere, belediye personeline ve meclis üyelerine yasal dayanağı olmadan indirimli veya ücretsiz tarife uygulandığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18'inci maddesinin (f) bendinde; "*Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek."* meclisin görevleri arasında sayılmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Ücrete tabi işler" başlıklı 97'nci maddesinde; *"Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir."* hükmüne yer verilmiştir.

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrasında;

"Genel bütçeye dâhil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz" hükümleri ile kamu hizmetlerinin ücretlerinde indirim yapma yetkisi sınırlandırılmıştır. Aynı maddede *"Cumhurbaşkanı birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir"* denilmek suretiyle

mezkûr hizmetler ile ilgili muafiyetlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

28.01.2002 tarihli 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 4736 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan indirim uygulanamaz hükmünden muaf tutulmuştur.

Diğer yandan, 4736 sayılı Kanun'un yayım tarihinden itibaren muhtelif tarihlerde Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararları çıkarılmış ve çeşitli kişi ve kurumlara muafiyetler tanınmıştır. Ancak tanınan muafiyetler arasında belediye personeli, meclis üyeleri bazı kişilere özgü genel bir muafiyet kararı bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, muaflıklar ve ticari gayeyle yapılacak indirimler dışında herhangi bir indirim yapılmaması esastır.

İdarenin 2025 yılı ücret ve gelir tarife cetvelinin incelenmesi sonucunda;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen sosyal tesislerde Beykoz Kart uygulaması kapsamında Beykoz ilçesinde ikamet edenlere %40 oranında indirim uygulandığı,

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından işletilen tesislerde belediye personeli ve meclis üyelerine indirim sağlandığı,

Çubuklu Mahallesi 787 ada 14 parsel ile Rüzgarlıbahçe Mahallesi 787 ada 1 parselde yer alan otopark kiralaması işine ilişkin sözleşmede belediye personeli ve meclis üyelerine %25 oranında indirim uygulanacağına dair hükme yer verildiği,

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kiralanan taşınmazların ise meclis üyelerine ücretsiz olarak kullandırıldığı,

Görülmüştür.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle, spor tesislerinde uygulanan indirimli tarifelerin kaldırılmasına yönelik işlem tesis edileceği ve ücret tarifelerinin 4736 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde yeniden düzenleneceği belirtilmiş olmasına rağmen düzeltici işlem tesis edilmemiştir.

Yine İdare cevabında; Beykoz kart uygulamasının sosyal belediyecilik ve hemşehri hukuku kapsamında olduğu ifade edilmiş olsa da 4736 sayılı Kanun uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan mal ve hizmetlerde indirim ve muafiyet uygulanabilmesi ancak kanuni düzenleme veya Cumhurbaşkanı Kararı ile mümkün bulunmaktadır.

Sonuç olarak, İdare gelirlerinde azalmaya yol açmamak adına, mevzuatta belirtilen zorunlu ya da ihtiyari indirim ve muafiyetler haricinde, İdarece sunulan ücrete tabi hizmetlerde herhangi bir kişi veya kuruluşa indirim ya da muafiyet sağlanmaması gerekmektedir.

BULGU 13: İdare Taşınmazlarının İhale Yapılmaksızın İş birliği Protokolleri ile Çeşitli Dernek ve Vakıflara Kullandırılması

İdare tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmek suretiyle kiralanması gereken bazı taşınmazların taşınmaz tahsisi niteliğinde iş birliği protokolleri ile çeşitli dernek ve vakıflara kullandırıldığı görülmüştür.

Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde yer alan *"Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür."* hükmü ile belediyenin üzerinde tasarruf sahibi olduğu taşınmazlarının bu Kanun'a göre kiraya verilebileceği belirlenmiştir

Yine aynı Kanun'un "Ecrimisil ve tahliye" başlıklı 75'inci maddesinde; *"... İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. ..."* hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesinde;

"Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

…

c) (Değişik: 12.11.2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7.6.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile

gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." denilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Taşınmaz tahsisi" başlıklı 47'nci maddesinde; kamu idarelerinin, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazlarını birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilecekleri, tahsis edilen taşınmazın amacı dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik'in 3'üncü maddesinde kamu idaresi; "Tahsis açısından, Yönetmelik ekindeki idareler ile kendilerine tahsis yapılması açısından köy tüzel kişiliklerini…" şeklinde tanımlanmıştır. Yönetmelik ekindeki idareler ise Genel Yönetim Kapsamındaki idareler olup dernek ve vakıflar bu kapsamda yer almamaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; belediyelerin mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda bahsedilen ihale usullerine göre yapılması, işgal durumunda mülkiye amirliğine müracaat ederek tahliye ettirilmesi; aynı taşınmaz malın yeniden kiraya verilmesinin 2886 sayılı Kanun'daki ilgisine göre uygun ihale usullerinden birisiyle yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 5393 sayılı Kanun'un 75' inci maddesinin (d) fıkrasında taşınmaz tahsisine ilişkin koşullar belirtilmiştir. Kanunun 75' inci maddesinin (c) fıkrasında ise hangi vakıf ve derneklerle ortak hizmet projesi gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. 75'inci maddenin (c) ve (d) fıkraları birlikte değerlendirildiğinde; belediyenin, dernek ve vakıflarla ortak hizmet projesi geliştirebileceği, ancak mülkiyetindeki taşınmazları bunlara tahsis edebileceğine ilişkin herhangi bir hükmün yer almadığı görülmektedir. Çünkü tahsise ilişkin özel hükümler (d) fıkrasında düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, belediyeler; kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye meclis

kararı ile tahsis edebilirler. Buna karşın, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi her ne olursa olsun tahsis işlemi gerçekleştiremezler. Bu tüzel kişiliklere ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama işlemi yapılabilir.

Yapılan incelemede; İdare tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinin (c) bendine dayanılarak çeşitli dernek ve vakıflar ile "ortak hizmet projesi" protokolleri imzalandığı ve bu protokoller kapsamında İdareye ait bazı taşınmazların ilgili kuruluşların kullanımına bırakıldığı görülmüştür. Ancak söz konusu protokollerin incelenmesinde; bazı protokollerde karşı tarafın herhangi bir somut yükümlülüğünün bulunmadığı, bazı protokoller kapsamında ise imza tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar fiilen herhangi bir ortak hizmet projesi yürütülmediği tespit edilmiştir. Ayrıca mahallinde yapılan incelemelerde, protokol kapsamında kullandırılan taşınmazların protokolde öngörülen amaç doğrultusunda kullanılmadığı, bakım ve kullanım yönünden eksiklikler bulunduğu ve bazı taşınmazların işyeri niteliğinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle, bir taşınmazın kullanımına ilişkin düzenlenen ortak hizmet projesi protokolünün iptal edildiği ifade edilmiş olsa da diğer taşınmazların kullanımına ilişkin ortak hizmet projesi protokollerinin devam ettiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların, dernek ve vakıflara 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kullandırılması gerekmektedir.

BULGU 14: İndirimli Emlak Vergisi Uygulamasından Şartları Taşımayan Kişilerin Yararlandırılması

İdare tarafından Emlak vergisi muafiyetinden ve indirimli emlak vergisi uygulamasından faydalanan mükelleflerin, takip eden dönemlerde muafiyet ve indirim uygulamasından faydalanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin kontrollerin yapılmadığı görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda söz konusu vergiye ilişkin detaylı düzenlemeler yapılmış, Kanun'un birinci kısmının ikinci bölümünde muafiyet ve istisna hükümlerine yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan daimî ve geçici muafiyetlerin dışında, Kanun'un "Nispet" başlıklı 8'inci maddesinde belli şart ve durumda olanlar için vergi oranlarının Cumhurbaşkanının kararı ile sıfıra kadar indirilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999-2006 yılları için, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2007 ve müteakip yıllar için yukarıda bahsedilen durumlarda bina vergisi oranının sıfır olarak uygulanacağı belirlenmiştir.

Konu hakkında yayımlanan 38 seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması gerektiği belirtilmiş, mükelleflerin daha sonradan yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir mesken binasına sahip olmaları halinde bu durumun ilgili belediyeye bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Aynı şekilde mezkûr Tebliğ'de sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde, bunlara ait meskene indirimli vergi oranının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

57 seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerektiği, bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi, tapu kayıtlarının Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabileceği, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanacağı belirtilmiş, gerek duyulması halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ve tespit yapılabileceği düzenlenmiştir.

Konu hakkında yayımlanan bir başka Genel Tebliğ olan 44 seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin "II- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler" başlıklı bölümünde; indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken verginin cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınacağı açıklanmıştır.

İdareden, "emeklilik" ve "hiç geliri olmamak" gerekçeleriyle indirimli emlak vergisinden yararlanan kişilere ait T.C. kimlik numaraları ve diğer detaylı bilgiler temin

edilmiş; söz konusu bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile birden fazla meskeni bulunan kişilere ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır.

Yapılan incelemede, İdare tarafından indirimli emlak vergisi hükümlerinden yararlanan mükellefler arasında aktif sigortalılık kaydı bulunanlar ile birden fazla meskene sahip olanların yer aldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; iş ve işlemlerin devam ettiği ifade edilmiş olup bulgu konusu hususa iştirak edilmiştir.

Sonuç olarak; İdare sınırları içerisinde emlak vergisi muafiyetinden ve indirimli emlak vergisi uygulamasından faydalanan kişilerin beyanları üzerinden hareketle bu kişilerin aktif sigortalı olarak çalışıp çalışmadığı ve emekli aylığı dışında herhangi bir gelir, ücret ya da kazanç elde edip etmediklerinin idarece ilgili kurumlardan alınacak bilgiler üzerinden kontrol edilmesi, söz konusu kurumlardan bilgi alınamaması halinde Vergi Usul Kanunu'nda yer alan yaptırımların uygulanarak gerekli bilginin temin edilmesi ve Emlak Vergisi tarh ve tahakkuk işlemlerinin etkin bir kontrol mekanizması ile denetlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 15: Parasal Limitlerin Altında Kalmak Amacıyla İhtiyacın Kısımlara Bölünerek Temin Edilmesi

İdare tarafından aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek mal ve hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usulü olan açık ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin (22-d) yöntemi ile gerçekleştirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde; idarelerin, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği ve yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu vurgulanmıştır.

Anılan Kanun'un "Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 2025 yılı için 800.366,00 TL'yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama,

seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarının ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir.

11 Temmuz 2023 tarih 32245 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Parasal limitler kapsamında yapılacak alımlar ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak alımlar" başlıklı 14'üncü maddesinin (4) üncü fıkrasında; 4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen ihale usulleriyle temin edilmesi gereken ihtiyaçlar, parasal limitlerin altında kalacak şekilde adet, kısım veya gruplara bölünmek suretiyle temin edilemez denilerek hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihtiyaçların açık ihale veya belli istekliler arasında ihale yoluyla karşılanmasının esas olduğu, idarelerin parasal limitin altında kalmak ve doğrudan temin yöntemini kullanmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini kısımlara bölünemeyeceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal alımları ve hizmet alımları incelenmiştir. Buna göre, ayrıntısı aşağıdaki tabloda yer verildiği üzere, alımları önceden öngörülebilir ve planlanabilir olan aynı veya benzer niteliğe sahip bazı alımların parasal sınırın altında kalacak şekilde parçalara bölmek suretiyle temin edildiği ve aynı firmalardan karşılandığı tespit edilmiştir.

Tablo 9: Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım Yapılan Örnekler

Alım Yapan Müdürlük	Alımın Konusu	Alınan Mal veya Hizmetin Tutarı (KDV Hariç Tutar-TL)	Talep Tarihi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Un Alımı	348.460,00	17.01.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Gazlı İçecek Alımı	418.488,00	22.01.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Kırmızı Et Alımı	549.470,00	23.01.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Gıda Malzemeleri Alımı	620.425,20	23.01.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Kahve Alımı	761.508,00	3.02.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Balık Alımı	658.107,01	3.02.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İçecek Alımı	746.467,20	4.02.2025
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Donuk Gıda Alımı	798.787,50	4.02.2025
TOPLAM TUTAR:		**4.901.712,91**	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Muhtelif Baskılı İşler	789.606,00	31.01.2025
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Muhtelif Baskılı İşler	616.559,00	19.12.2024
TOPLAM TUTAR:		**1.406.165,00**	
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Et Alım İşi	669.201,00	14.03.2025
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Sebze ve Donuk Ürün Alımı İşi	369.978,00	19.03.2025
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Ekmek Alım İşi	717.600,00	22.05.2025

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Gıda Malzemesi Alımı İşi	681.353,00	14.03.2025
TOPLAM TUTAR		**2.438.132,00**	
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Sarf Malzeme Alım İşi	692.280,00	9.05.2025
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Sarf Malzeme Alım İşi	751.500,00	14.03.2025
TOPLAM TUTAR:		**1.443.780,00**	

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine İdare tarafından özetle; doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımların hizmetlerin kesintiye uğramaması, açık ihale süreçlerinin tamamlanamaması, ihale hazırlıklarının yetiştirilememesi ve acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, yapılan alımların farklı nitelikte ihtiyaçlara ilişkin olduğu, süreklilik arz eden hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği, ihtiyaçların parasal limitlerin altında kalmak amacıyla bölünmediği belirtilmiştir.

Ancak aynı tür ve benzer nitelikteki ihtiyaçların belirli dönemler içerisinde birden fazla doğrudan teminle karşılandığı dikkate alındığında, açık ihale süreçlerinin tamamlanamadığı belirtilmiş olsa da yeniden ihalenin ancak yedinci ayda gerçekleştirildiği, bu süre zarfında ihtiyaçların doğrudan temin yöntemiyle karşılanmaya devam edildiği, temel ihale usullerine riayet edilmediği ve alımların parasal limitlerin altında kalacak şekilde bölündüğü anlaşılmış olup bulguda yer alan aykırılıkların devam ettiği görülmüştür.

Sonuç olarak, aynı veya benzer nitelikteki mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünmeden, 4734 sayılı Kanun'a göre esas olan açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Ecrimisilin Olağan Bir Taşınmaz Yönetim Şekline Dönüştürülmesi	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda 14 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Kamulaştırmaların Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda "Kamulaştırılan Yerlerle İlgili Emlak Vergisinin Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması" başlıklı ve 11 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
İdarenin Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Bilgileri ile İdarenin İlgili Birimlerindeki Taşınmaz Bilgilerinin Uyuşmaması	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda 1 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
Satışı Yapılan Taşınmazların Satış Bedeli Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda "Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedeli Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması" başlıklı ve 3 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
İdare Taşınmazlarının Diğer Kamu İdarelerine Tahsis Edilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda 5 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Kazı Bedellerinin Takip Edilmemesi	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda 21 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Belirlenmemesi Nedeniyle Herhangi Bir Tahsilatın Yapılamaması	2020	Kısmen Yerine Getirildi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda 19 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.
Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda "İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması" başlıklı ve 9 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.

Diğer Kamu İdarelerince Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazın Tahsis İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması	2020	Yerine Getirilmedi	Söz konusu husus, 2025 Yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunda 6 numaralı bulgu ile yeniden rapora konu edilmiştir.